

1502405-08.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... ser feita em relação à imputação do crime de tráfico de drogas.

Os elementos de convicção apresentados nos autos não permitem verificar com segurança que as drogas encontradas na posse de Beatriz se destinavam ao tráfico. Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida – 0,68g de cocaína e 0,27g de crack, ou seja, menos de 1 (um) grama total de drogas – é compatível com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502405-08.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502405-08.2021.8.26.0548

Classe – Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

EDISON DONIZETTI AMERICO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Numeração única 1502405-08.2021.8.26.0548

Controle nº 774/2021

Vistos etc.,

I – EDISON DONIZETTI AMÉRICO e Beatriz Sampaio de Oliveira, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 12h38min, na Rua Viaduto Terminal Cury, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com identidade de propósitos, cada qual fazendo sua ação do outro, traziam consigo para fim de tráfico 03 (três) porções de cocaína, pesando 0,68g (sessenta e oito decigramas) de massa líquida, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nó, e 04 (quatro) porções de cocaína em forma de crack, pesando 0,27g (vinte e sete decigramas) de massa líquida, acondicionadas em frascos plásticos fechados por tampa própria, o que faziam em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado Edison foi notificado (fls. 147) e apresentou defesa prévia (fls. 152/153).

A denúncia foi recebida por decisão de 22 de setembro de 2021, ocasião em que foi

designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 158/159).

O réu foi citado (fls. 186).

Como medida de instrução criminal, em 31/01/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu interrogado ao final (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 188).

Com relação a acusada Beatriz foi designada audiência de proposta de acordo de não persecução penal (fls. 197).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls. 232/236). A Defesa, por sua vez, pleiteou: a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda, em caso de desclassificação, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a designação de proposta de transação penal ou a extinção da punibilidade pela detração penal. No mais, em caso de condenação pelo delito de tráfico, a Defesa requereu: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a diminuição prevista nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos; c) a aplicação da detração penal (fls. 241/252).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, Laudos de Exames Químico-Toxicológicos de fls. 121/123 e 160/162, Comprovante de Depósito Judicial de fls. 131 e Laudo Pericial de fls. 223/228.

Quanto à autoria, o acusado negou o tráfico de drogas, tendo dito que, quando da abordagem, estava na companhia da sua mulher Beatriz, pois ambos fazem uso de entorpecentes. Ainda, alegou que eles moravam em Capivari, tendo frequentado o CAPS e sido internado por diversas vezes em clínicas de recuperação; no entanto, teve uma recaída, momento em que ambos vieram para Campinas. Acrescentou que moravam na rua, dormiam na catedral e pediam dinheiro para comprar drogas para uso próprio. Afirmou ter arrecadado certa quantia na noite anterior aos fatos e, pela manhã, foram até o terminal para comprar um “kit fechado”; no entanto, o rapaz não tinha este kit, tendo pedido para aguardarem enquanto buscava o restante do entorpecente, momento em que entregou as porções de droga já adquiridas para Beatriz guardar, quatro “pedras” e três “pós”. No mais, confirmou que estava na posse de R\$ 60,15 (sessenta reais e quinze centavos). Por fim, disse que mesmo tendo escutado que a “guarda” estava no terminal, permaneceram sentados no local, esperando o rapaz chegar com o restante das porções.

No entanto, o guarda municipal Anderson relatou que estava em patrulhamento de rotina, momento em que foi acionado via SECOM acerca da ocorrência, tendo sido informadas as características do casal. Ato contínuo, se dirigiu ao local informado, tendo efetuado a abordagem e apreendido cerca de R\$ 60,00 (sessenta reais) na posse de Edison, bem como sete ou oito porções de drogas na posse de Beatriz, tendo ambos negado a prática do tráfico de entorpecentes. Acrescentou que, de acordo com as informações recebidas, Edson era o responsável pelas tratativas com o possível comprador, enquanto Beatriz entregava as porções de drogas. Por fim, o reconheceu em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Antonio, tendo acrescentado que a autoridade policial solicitou a mídia contendo a gravação captada pelo monitoramento, tendo, após análise, deliberado pela ocorrência do delito de tráfico de drogas. Por fim, também o reconheceu em audiência.

No entanto, entendo que da análise do conjunto probatório acostado aos autos, é o caso de se desclassificar o delito imputado ao réu para o de porte ilegal de entorpecente para uso próprio.

Quanto à autoria, o réu negou a traficância; disse que era dependente químico e que a droga encontrada consigo se destinava ao seu consumo pessoal juntamente com Beatriz.

No mais, os guardas municipais relataram terem sido informados via SECOM acerca da prática de tráfico por um casal flagrado pelas câmeras de monitoramento, tendo apreendido dinheiro na posse do acusado e porções de drogas na posse de Beatriz.

Primeiramente, vislumbro ser possível a condenação com supedâneo nos depoimentos dos guardas municipais, cujas narrativas foram harmônicas e coerentes ao descreverem as circunstâncias que levaram à abordagem do acusado. A ressalva, contudo, deve ser feita em relação à imputação do crime de tráfico de drogas.

Os elementos de convicção apresentados nos autos não permitem verificar com segurança que as drogas encontradas na posse de Beatriz se destinavam ao tráfico. Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida – 0,68g de cocaína e 0,27g de crack, ou seja, menos de 1 (um) grama total de drogas – é compatível com a alegação do acusado de que se destinavam ao consumo pessoal.

Portanto, no caso em tela, não há a certeza quanto à destinação do entorpecente – se ao consumo de terceiras pessoas ou ao próprio consumo do réu –, de modo que, da análise da dinâmica dos fatos, esta Magistrada entende que é o caso de desclassificação para o uso próprio.

Soma-se a isto o fato dos guardas municipais responsáveis pela abordagem não terem visualizado qualquer indício da prática do tráfico de drogas ou atitude suspeita, tendo apenas sido acionados via SECOM e abordado o acusado conforme indicado pelos responsáveis pelo monitoramento das câmeras de segurança.

Ainda, as imagens acostadas ao laudo pericial de fls. 223/228 não evidenciam a prática delitiva e são totalmente compatíveis com a versão oferecida pelo réu. No mais, acerca das imagens contidas a fls. 227 e da possível transferência de objetos entre o acusado e Beatriz, ressalto a conclusão apontada no laudo: “não sendo possível, entretanto, identificar inequivocamente quais objetos foram transferidos e se houve, de fato, transferências de objetos. Destaca-se ainda a limitação do campo visual apresentado, limitando a visualização dos indivíduos tomados como de interesse.” (fls. 228).

Ressalto que, o réu, portador de Maus Antecedentes (fls. 60/63), não faz jus ao benefício da transação penal como pretendido pela Defesa.

Ainda, inviável a tese no sentido da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que não há potencialidade lesiva e que o uso de drogas insere-se no âmbito da liberdade individual, garantida pela Constituição Federal. O delito de uso próprio encontra-se tipificado na lei, não tendo apenas sido a ele aplicada a pena corporal.

Há, também, o risco à Saúde Pública, muito embora o consumo seja individual.

Neste sentido o seguinte julgado: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n.11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada. Em outras palavras, não houve abolição criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio poderia configurar, em tese, reincidência. 2. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1774124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é portador de Maus Antecedentes (autos nº 0002025-29.2005.8.26.0125 da 2ª Vara Criminal de Capivari, autos nº 0006385-31.2010.8.26.0125 da 1ª Vara Criminal de Capivari e autos nº 1501489-49.2020.8.26.0599 da 2ª Vara Criminal de Capivari – certidão de fls. 60/63). Desse modo, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, bem como pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, OPTO por lhe fixar a pena de prestação de serviços à comunidade,

pelo prazo de 02 (dois) meses, tudo de acordo com o disposto no artigo 28, inciso II, c.c. o § 4º, do mesmo artigo da Lei de Drogas.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR A CONDUTA INICIALMENTE IMPUTADA e CONDENAR o acusado EDISON DONIZETTI AMERICO (RG nº 42.609.552 - certidão da VEC - fls. 64) à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses (artigo 28, inciso II, c.c. o § 4º, da Lei n.º 11.343/06), por ter infringido o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Nada obstante, considerando que o acusado respondeu pelo processo preso preventivamente (fls. 108/109), bem como que o tempo que permaneceu preso ultrapassa o fixado em sentença, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDISON DONIZETTI AMERICO.

Nesse sentido, o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA. (...) Habeas corpus concedido, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 e, conseqüentemente, declarou extinta a sua punibilidade, diante do cumprimento de medida mais severa do que a pena aplicável. Ainda, confirmada a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso." (STJ - HC n.º 373.364/RS - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - j. 16/02/2017)

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Providencie-se a devolução da quantia apreendida com o acusado (R\$ 60,15 - sessenta reais e quinze centavos - guia de depósito judicial de fls. 131), a quem caberá informar dados bancários para a transferência de valores. Atendida a determinação, expeça-se Mandado de Levantamento Eletrônico - MLE.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 09 de junho de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA